

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Santiago, veintinueve de julio de dos mil veintiséis.

Al folio 40: **a lo principal**, téngase por cumplido lo ordenado a folio 39. **Al otrosí**, ha lugar a la solicitud de alzamiento de la confidencialidad de las piezas decretadas confidenciales mediante la Resolución N° 47, de 26 de febrero de 2026, e indicadas como públicas en la columna “D” del documento Excel “*Listado archivos expediente Rol N° 2775-24 FNE*”.

En consecuencia, se resuelve derechamente la presentación de folio 33: **a lo principal**, manténganse en custodia de la Secretaria Abogada los dispositivos de almacenamiento electrónico que contienen una copia digital del Expediente de Investigación Rol N° 2775-24 FNE (“Expediente de Investigación”). **Al primer otrosí**, ténganse por acompañados, con citación, los documentos singularizados como “*Índice de Expediente de Investigación*” y “*Listado archivos expediente Rol N° 2775-24 FNE*”. **Al segundo otrosí**, ha lugar a la solicitud de mantener la confidencialidad de las piezas decretadas como confidenciales mediante la Resolución N° 47, de 26 de febrero de 2026, e indicadas bajo el mismo carácter en la columna “D” del documento Excel “*Listado archivos expediente Rol N° 2775-24 FNE*”. Con respecto a no solicitar la habilitación de una sala confidencial y al ofrecimiento de versiones públicas de los documentos confidenciales, téngase presente, sin perjuicio de lo que se resuelve a continuación.

Al folio 34: **a lo principal y al primer otrosí**, atendido lo resuelto precedentemente, no ha lugar por innecesario. **Al segundo otrosí**, ha lugar a la habilitación de una sala confidencial en dependencias del Tribunal (“Sala Confidencial”), de acuerdo con las reglas que se exponen a continuación. **Al tercer otrosí**, no ha lugar.

Los abogados externos de Delivery Hero E-Commerce Chile SpA (“Pedidos Ya”), que tengan poder en la causa y que suscriban el acta de no divulgación, podrán acceder a la visualización de los documentos que componen el Expediente de Investigación, de acuerdo con las siguientes reglas:

1. Los apoderados deberán solicitar por escrito, dentro de tres días hábiles, contados desde que esta resolución se encuentre firme, las horas requeridas para hacer uso de la Sala Confidencial, considerando la cantidad de documentos que componen el Expediente de Investigación, lo cual podrán verificar en el listado que consta a folio 32 y en el índice de folio 31.

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

- 2.** En caso de requerir turnos adicionales a los otorgados por el Tribunal, la parte deberá solicitarlo por escrito antes de su último turno.
- 3.** En cada turno podrán comparecer hasta tres apoderados de la parte, quienes podrán ingresar a la Sala Confidencial en distintos horarios dentro del mismo turno, si así lo estiman conveniente. En caso de que uno de los apoderados se retire antes de finalizar el turno, el Tribunal tendrá por concluida su participación en dicho turno.
- 4.** Los apoderados comparecientes deberán dejar todas sus pertenencias en los casilleros que se encuentran al interior del Tribunal. No se podrá ingresar a la Sala Confidencial con ningún tipo de dispositivo electrónico, tal como, computadores, celulares, pendrives, discos duros, entre otros.
- 5.** La diligencia será monitoreada a través de cámaras y los demás mecanismos que el Tribunal estime pertinentes.
- 6.** Los apoderados podrán realizar anotaciones en los insumos que el Tribunal les otorgue al efecto, los que les serán entregados una vez finalizado su último turno.
- 7.** Una vez finalizados todos los turnos de la parte, ésta deberá realizar, dentro del plazo de diez días hábiles contados desde la entrega de sus anotaciones, las solicitudes que en derecho correspondan, utilizando el formato del insumo otorgado por el Tribunal. En particular, podrán:
 - a) Solicitar la corrección de los posibles errores en la titularidad de la información de los documentos públicos y confidenciales.
 - b) Realizar las solicitudes de confidencialidad o reserva de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 del Decreto Ley N° 211 ("D.L. N° 211") y el Auto Acordado N° 16/2017. En dicho caso, éstas deberán ser presentadas conforme al acuerdo tercero del Auto Acordado N° 16/2017, esto es, indicando: (i) la naturaleza de la información cuya protección se pide; (ii) la identificación del titular o titulares de la información; (iii) la sección específica del documento que contendría la información; y (iv) los argumentos legales, económicos o fácticos por los que su divulgación podría afectar significativamente el desenvolvimiento competitivo de sus titulares.

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Este procedimiento tiene como objetivo obtener una versión final del Expediente de Investigación de la Fiscalía Nacional Económica ("FNE"), para lo cual se podrán efectuar las solicitudes señaladas en el numeral 7 de esta resolución u otras que tengan el mismo fin. La solicitud de elaboración de versiones públicas se realizará en un procedimiento posterior.

Para efectos de llevar a cabo esta diligencia, elabórese un cuaderno preliminar de documentos del Expediente de Investigación de la FNE, bajo custodia de la Secretaria Abogada, que contenga los dispositivos ofrecidos a folio 33, el que será confidencial con acceso a los apoderados de Pedidos Ya.

Elabórese un cuaderno separado de incorporación del Expediente de Investigación de la FNE y agréguese una copia de las presentaciones de folios 33, 34, 38, 40, 41 y de las resoluciones de folios 35, 39, así como de la presente resolución. Se ordena a los apoderados de las partes, en lo sucesivo, ingresar todas las presentaciones relativas a la tramitación de la incorporación del Expediente de Investigación en dicho cuaderno. Certifíquese lo que corresponda.

Al folio 41: téngase presente.

Al folio 42: atendida la autorización de folio 43, téngase presente la delegación de poder a la habilitada en derecho Millaray Herrera Vidal.

Notifíquese por el estado diario.

Rol C N° 546-26.

Certifico que, con esta fecha, se notificó por el estado diario la resolución precedente, y que la ministra María de la Luz Domper Rodríguez no firma, por no contar con los medios electrónicos para ello.

Pronunciada por los Ministros Sr. Nicolás Rojas Covarrubias, Presidente, Sra. Silvia Retamales Morales, Sr. Ignacio Parot Morales, Sr. Jaime Barahona Urzúa, Sra. Maria de la Luz Domper Rodríguez. Autorizada por la Secretaria Abogada, Sra. Valeria Ortega Romo



6C0BADCF-154A-45FA-A899-AFC855321045

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tdlc.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.